

1501186-34.2020.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2200463-79.2020.120541 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Sorocaba, 200/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Sorocaba, 4615/2020 - Delegacia de Sorocaba Zona ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501186-34.2020.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501186-34.2020.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2200463-79.2020.120541 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Sorocaba, 200/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Sorocaba, 4615/2020 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO BERTHOLI FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

GUSTAVO BERTHOLI FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, 'j' (em estado de calamidade pública), porque, no dia 14 de agosto de 2020, por volta 10 horas e 50 minutos, na Rua Cenira Landulfo Sansom, nº 347, Nicanor Marques, próximo ao estabelecimento Centro de Educação Infantil - CEI 70, nesta cidade comarca de Sorocaba, vendia, guardava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 10 porções de Tetrahydrocannabinol (maconha dod

tipo Skunk), com peso líquido de 4,6g (quatro gramas e sessenta centigramas), 46 porções de Cocaína, com peso líquido de 11,32g (onze gramas e trinta e dois centigramas), 38 porções de Tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido de 138,32g (cento e trinta e oito , gramas e trinta e dois centigramas), 41 porções de Cocaína na forma de Crack, com peso líquido de 11,1g (onze gramas e dez centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o laudo de constatação provisório de fls.29/36 e o auto de exibição e apreensão de fls.09/10.

Narram os autos que, guardas municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, próximo do estabelecimento de ensino CEI 70, surpreenderam o indiciado, que portava uma sacola, em contato com um motoqueiro e ambos, ao notarem a presença policial, saíram em fuga.

Após breve acompanhamento, o denunciado foi detido e abordado. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em seu poder, contudo, no interior da sacola que trazia, foi apreendida a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, além de 10 porções de maconha tipo Skunk, 46 porções de Cocaína em pó, 38 porções de maconha e 41 pedras de Crack.

As circunstâncias da prisão, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e natureza da maior parte dos entorpecentes, de alto poder viciante, assim, como a maneira como estavam embaladas, em porções individuais, prontas para a venda, e o dinheiro encontrado com o denunciado demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Por fim, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, visto que reconhecido o estado de calamidade pública, na época dos fatos, em decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19) - Decreto Legislativo 6/2020.

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09 a 10).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.109 a 110).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.29 a 36).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, uma testemunha de defesa e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação, penal, não havendo que se falar em falta de provas ou desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 (uso de entorpecente).

Apesar da versão do réu, mesmo sendo usuário de entorpecentes, é perfeitamente possível ver nele, a figura do pequeno traficante para sustentar o seu vício, e é o que as provas indicam. Assim, fica o réu condenado por tráfico de entorpecentes. Mesmo usuário e fazendo tratamento para largar o vício, percebe-se que o réu é plenamente capaz, articula bem, e tem noção de tempo e espaço. Vale ressaltar que a testemunha de defesa pouco acrescentou para sustentar a versão do réu de portar

maconha, cocaína e crack para uso próprio.

Da Materialidade.

A materialidade do delito está retratada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls.06 a 08), no auto de exibição e apreensão (fls.09 a 10), no laudo pericial (fls.29 a 36), bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

A testemunha de acusação Samuel Bastos Medeiros disse em juízo que estava em serviço e por volta das 10 horas e 50 minutos, ao adentrarem a rua Cenira Lindolpho Sanson, local este já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo em atitudes suspeitas, o qual estava fazendo contato com um motoqueiro desconhecido, ao passo que ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, munido de uma sacola em suas mãos, ato contínuo, foi abordado a cerca de 100 metros do ponto de partida e foi identificado como Gustavo Bertholi Fernandes e no interior da sacola que trazia consigo havia 38 porções de erva esverdeada análoga a maconha, 10 porções de substância similar a maconha tipo Skunk, 46 microtubos tipo eppendorf contendo substância análoga a cocaína e 41 microtubos tipo eppendorf contendo substância semelhante ao crack, todas individualmente embaladas e prontas para a venda, além da quantia em dinheiro de 30,00 (trinta reais) em notas diversas. Em conversa com o indiciado, confessou informalmente estar comercializando entorpecentes pelo local, desde as 6 horas da manhã e seu turno encerraria às 18 horas.

A testemunha de acusação Agnaldo de Andrade Moreira disse em juízo que estava em serviço e por volta das 10 horas e 50 minutos, ao adentrarem a rua Cenira Lindolpho Sanson, local este já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo em atitudes suspeitas, o qual estava fazendo contato com um motoqueiro desconhecido, ao passo que ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, munido de uma sacola em suas mãos, ato contínuo, foi abordado a cerca de 100 metros do ponto de partida e foi identificado como Gustavo Bertholi Fernandes e no interior da sacola que trazia consigo havia 38 porções de erva esverdeada análoga a maconha, 10 porções de substância similar a maconha tipo Skunk, 46 microtubos tipo eppendorf contendo substância análoga a cocaína e 41 microtubos tipo eppendorf contendo substância semelhante ao crack, todas individualmente embaladas e prontas para a venda, além da quantia em dinheiro de 30,00 (trinta reais) em notas diversas. Em conversa com o indiciado, confessou informalmente estar comercializando entorpecentes pelo local, desde as 6 horas da manhã e seu turno encerraria às 18 horas. Diante dos fatos, foi proferido voz de prisão ao indiciado.

Prova firme e segura.

Os depoimentos dos Guardas Municipais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos Guardas Municipais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Da aplicação do artigo 40, inciso III.

Não deve ser aplicada, porque na fase de calamidade pública (pandemia) os estabelecimentos de ensino encontram-se fechados.

Da aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Deve ser aplicada, porque o comércio de entorpecente foi realizado em plena pandemia.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que "a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, não obstante a diversidade (crack, cocaína e maconha), a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ. Na segunda fase, apesar da menoridade relativa, há que se compensar com a circunstância agravante prevista na denúncia (calamidade pública) e assim, a pena permanece inalterada.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

"Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intolerável injuridicidade" (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração confissão e primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu GUSTAVO BERTHOLI FERNANDES incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, 'j' (em estado de calamidade pública), do Código Penal, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Ficam perdidos os bens considerados de valor, porque diretamente ligados à prática do tráfico ilícito, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, determinando-se o depósito do valor apreendido e mencionado acima em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, via GRU.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba/SP,
JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA